CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO

1 – DAS PARTES: VENDEDORES: GABRIEL CASTRO BESERRA MACHADO, brasileiro, Contador, portador a cédula de identidade RG N° 50.866.987-X,SSP/SP inscrito no CPF sob N° 399.109.218-20, com endereço de e-mail: gacastrobm@gmail.com e sua esposa, com qual é casado sob regime de comunhão parcial de bens, **MICAELLA LIMA CASTRO BESERRA**, brasileira, Advogada, portadora de identidade RG N°49.782.418-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob N° 458.238.488-97, com endereço de e-mail: micaellalima27@gmail.com, residentes e domiciliados na Rua Clemente Cunha Ferreira, apartamento nº 502, localizado no 5º Pavimento do Bloco 03, nº 757, Poá/SP.

COMPRADORES: LUCAS RAMON MIRANDA DE JESUS, brasileiro, Advogado, portador da cédula de identidade RG Nº 54.325.462 - X SSP/SP, inscrito no CPF sob o Nº 451.881.248-40, residente e domiciliado na Rua Distrito Federal, N° 410, Vila São Judas Tadeu, Itaquaquecetuba/ SP – CEP: 08572-792, com endereço de e-mail: lcasramon@gmail.com e, **MARIA FERNANDA SIQUEIRA MOTA**, brasileira, analista, portadora da cédula de identidade RG N° 391.258.68-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob N° 492.928.948-38, com endereço e-mail: mfernandasiqueiram@gmail.com, residente e domiciliada na Rua Benjamim Avelar, n° 121, Jardim Bela Vista, Poá/SP – CEP: 08557-610.

1.1 – Obrigam-se as partes, caso se mudem, a comunicarem por escrito ou via mensagem eletrônica, e-mail etc., o seu novo endereço, para o envio de correspondências e avisos de pagamentos/cobranças, sob pena de aquelas encaminhadas ao local indicado neste instrumento serem consideradas válidas e eficazes.

1.2 – As partes acima qualificadas declaram, para todos os fins e efeitos de Direito, que ajustaram o presente contrato particular de compromisso de venda e compra, ao qual dão todo o valor de instrumento público, pelas seguintes cláusulas e condições:

2 – DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO: Os **VENDEDORES** são legítimos proprietários e detentores dos direitos e obrigações sobre o imóvel ora transacionado, o qual se descreve da seguinte forma:

a) Do Imóvel: O apartamento nº 502, localizado no 5º Pavimento do Bloco 03, do empreendimento denominado "Condomínio São Bento", com entrada pela Rua Clemente Cunha Ferreira, nº 757, Poá/SP. O imóvel possui área privativa coberta de 44,28m² e está vinculado ao direito de uso de uma vaga de garagem coletiva descoberta nº 83. O bem encontra-se registrado sob a Matrícula nº 94.685 do Cartório de Registro de Imóveis de Poá/SP, com Inscrição Municipal (IPTU) nº 43213.24.14.0244.03.018.

b) Das Condições do Imóvel (Imóvel Usado): Os **COMPRADORES** declaram ter visitado o imóvel objeto deste contrato, estando cientes e de acordo que se trata de um **imóvel usado**, aceitando recebê-lo no exato estado de conservação em que se encontra. Fica expressamente ajustado que **o imóvel não possui garantias construtivas e não haverá qualquer tipo de manutenção, reforma ou reparo** pendente por parte dos **VENDEDORES**.

c) Dos Móveis e Itens Inclusos na Venda: Fica expressamente acordado entre as partes que o imóvel será entregue contendo os seguintes bens, móveis planejados e benfeitorias, que passam a integrar o preço ajustado neste instrumento, sem qualquer custo adicional aos **COMPRADORES**:

- **Sala:** Painel planejado e Pendente;
- **Cozinha:** Armários planejados, Torneiras e cubas e Cooktop;
- **Banheiro:** Armário planejado, Nichos planejados, Cuba e torneira, Box, e Kit de acessórios de banheiro (suporte para pendurar toalhas, porta sabonete e shampoo, porta papel higiênico);
- **Quarto Casal:** Cabeceira planejada com mesas de cabeceira e Guarda-roupa com espelhos;
- **Quarto 2:** Guarda-roupa sem espelho e Mesa de escritório planejada.

2.1 – O imóvel acima descrito encontra-se totalmente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, encargos ou dívidas de qualquer natureza, inclusive tributos e débitos de consumo, vencidos ou em aberto, até a data da assinatura deste contrato.

3 – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES:

3.1 - Os **VENDEDORES** se comprometem a vender aos **COMPRADORES**, os quais se comprometem a comprar o imóvel descrito no item "2" supra, mediante o preço certo e previamente convencionado de **R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais)**, a ser pago da seguinte forma:

a) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de entrada, que será paga em parcela única no **dia 31/03/2026**, mediante transferência bancária para a conta de titularidade da vendedora: Banco Itaú, Agência 7633, conta 17222-1, CPF 458.238.488-97.

b) R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), mediante valor aprovado de financiamento habitacional perante a instituição financeira (Caixa Econômica Federal), cuja responsabilidade para a obtenção e liberação é exclusiva dos **COMPRADORES**.

3.2 – A contratação do financiamento deverá ser concretizada no prazo estimativo de 90 (noventa) dias, dependendo da instituição financeira após a entrega de todos os documentos.

3.2.1 – Decorridos o prazo e a prorrogação mencionados acima sem a concretização da contratação do financiamento, por culpa de terceiros, as partes ficam desobrigadas de cumprir as obrigações aqui assumidas, sem necessidade de aviso prévio ou interpelação judicial. Caso haja interesse mútuo dos contratantes na continuidade do compromisso de venda e compra, poderá ser ajustado um novo prazo mediante a assinatura de um aditivo contratual.

3.3 – Na hipótese de não liberação do crédito por parte da Instituição Financeira, por culpa exclusiva dos COMPRADORES, o presente instrumento de compra e venda será rescindido de pleno direito, sendo devido OS VENDEDORES a penalidade ajustada na cláusula 5.1, a título de multa rescisória, compensatória e indenizatória. Ainda nessa hipótese, e, além da multa supracitada, os COMPRADORES deverão arcar com os honorários de corretagem imobiliária dos profissionais envolvidos na negociação. Ocorrendo a rescisão contratual, independente de notificação ou interpelação judicial, OS VENDEDORES ficarão totalmente livre para negociar o imóvel com terceiros.

3.4 – A recusa na liberação do crédito por parte da Instituição Financeira, em razão das alterações nas diretrizes que regulam o sistema de financiamento, tais como, mas não se limitando a:

a) modificações nos critérios de elegibilidade para obtenção de crédito;

b) redução superior a 10% (dez por cento) do crédito a ser liberado pela Instituição Financeira;

c) imposição de novas regulamentações por parte de autoridades governamentais ou órgãos reguladores, acarretará a resolução contratual de pleno direito, sem que seja aplicada qualquer multa ou penalidade às partes contratantes. Nesse caso, as partes ficam desobrigadas de cumprir as obrigações aqui assumidas, sem que seja necessário qualquer aviso prévio ou interpelação judicial.

3.5 – As partes declaram ter pleno conhecimento das normas que regem o sistema financeiro de habitação, estando aptas a cumprirem todas as exigências para a formalização do processo de financiamento, inclusive não podendo haver nenhuma restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, SPC, SERASA, protestos entre outros.

3.6 – Em caso de condicionamento (aprovação parcial) do crédito, devido a mudanças na situação econômica dos COMPRADORES, estes se comprometem a arcar integralmente com a diferença resultante dessa alteração, com recursos próprios, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da comunicação do agente financeiro. A referida responsabilidade inclui, mas não se limita, a mudanças de renda, variações no emprego, ou quaisquer outras alterações financeiras que possam impactar o valor originalmente simulado para o financiamento.

3.7 – OS VENDEDORES declaram, para todos os fins e efeitos de direito, estar ciente de que parte do preço ajustado pela venda e compra do imóvel objeto deste instrumento será pago com recursos oriundos de financiamento bancário, a ser pleiteado junto à instituição financeira, sob a responsabilidade dos COMPRADORES. Os referidos recursos somente serão liberados OS VENDEDORES pela instituição financeira após a entrega do Instrumento Particular de Venda e Compra com Força de Escritura Pública, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente, mediante comprovação do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

3.8 – Os COMPRADORES declaram estar cientes de que deverão efetuar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na mesma data da assinatura do Instrumento Particular de Venda e Compra com Força de Escritura Pública, independentemente da data de vencimento indicada na guia do imposto. Caso a assinatura ocorra numa sexta-feira, véspera de feriado, ou após o horário de expediente bancário, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

3.8.1 - Em caso de descumprimento dessa obrigação, os COMPRADORES arcarão com o pagamento da correção, juros e multas pelo atraso do pagamento do referido imposto.

4 – DA COMISSÃO IMOBILIÁRIA:

4.1 – As partes reconhecem a R. SALES IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 12.868.908/0001-09, CRECI 43149-J com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, 678 Centro Poá/SP e seu corretor como os legítimos intermediadores desta transação, declarando-se:

a) OS VENDEDORES, responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem no valor de **R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)**, correspondente a **6% (seis por cento)** sobre o valor de **R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais)**, referente à venda do imóvel objeto deste instrumento. O pagamento da referida comissão será realizado **no ato do recebimento dos valores oriundos do financiamento bancário**.

b) Os pagamentos acima mencionados serão realizados no ato da liberação do crédito por parte da Instituição Financeira, **ficando expressamente ajustado que caberá aos VENDEDORES efetuar a transferência dos referidos valores**, por meio de chave PIX 12868908000109 ou transferência bancária para a conta abaixo indicada, de titularidade da R.SALES IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 12.868.908/0001-09 Banco Caixa Econômica Federal, Agência nº 0908, Conta Corrente nº 578344993-4.

5 – DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO:

5.1 – As partes, de comum acordo, estipulam a multa no valor de **R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais)**, equivalente a 10% do valor do contrato, àquele que incorrer e der causa à resolução contratual em razão do descumprimento de quaisquer das cláusulas assumidas neste contrato, sem prejuízo das demais disposições contratuais,

5.1.1 – Ocorrendo a rescisão do presente contrato por culpa de qualquer das partes, esta será integralmente responsável pelo pagamento da comissão de corretagem prevista na Cláusula 4.

6 – DA POSSE:

6.1 – A posse do imóvel ora transacionado (entrega das chaves) será transferida aos COMPRADORES, totalmente livre de pessoas, objetos e pertences pessoais, **com exceção dos móveis, itens e benfeitorias expressamente descritos na Cláusula 2, alínea "c" deste instrumento**, com prazo limite combinado para o dia **15 de junho de 2026**, cuja transmissão se dará pelos VENDEDORES ou por seu representante legal autorizado. Fica expressamente acordado que este prazo limite somente será exigível e respeitado desde que, até a referida data, os COMPRADORES já tenham assinado o respectivo contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, já tenham protocolado a sua entrada no Cartório de Registro de Imóveis competente e já tenham efetuado o pagamento de todas as taxas, impostos e emolumentos inerentes ao processo.

6.1.1 – Cumpridas as exigências do item 6.1 por parte dos COMPRADORES, caso a entrega das chaves e a transferência da posse ultrapassem o prazo estipulado (15/06/2026), será cobrado dos VENDEDORES um aluguel mensal no valor de R$

1.000,00 (um mil reais). Este valor servirá como base de cálculo para a apuração e cobrança de valor proporcional por dia de atraso (*pró-rata die*), até a efetiva entrega do imóvel.

6.1.2 – Na hipótese de os COMPRADORES não terem concluído a assinatura do financiamento, o ingresso no Cartório de Registro de Imóveis e o respectivo pagamento de todas as taxas até o dia 15 de junho de 2026, o prazo para a entrega das chaves ficará automaticamente prorrogado até a efetiva regularização e comprovação destas pendências, isentando os VENDEDORES da cobrança do aluguel/multa previsto na Cláusula 6.1.1 durante este período de prorrogação.

6.2 – A partir da transferência da posse, nos termos acima, todos os impostos e taxas que recaírem sobre o imóvel passarão a ser de responsabilidade do respectivo adquirente, que se compromete a nunca os deixar em atraso, ainda que lançados em nome dos antigos proprietários ou de seu antecessor.

6.3 – Até o momento da transferência da posse, todo e qualquer débito que recaia sobre os imóveis, tais como impostos, taxas, contribuições de melhoria etc., será de inteira responsabilidade dos respectivos proprietários.

6.4 – Tão logo recebam a posse do imóvel, OBRIGAM-SE os adquirentes a transferirem junto à Prefeitura local o cadastro do carnê de IPTU e alterar a titularidade das contas de água e de luz nas respectivas concessionárias.

7 – DA CLÁUSULA "AD CORPUS":

7.1 – Esta venda e compra é feita com a cláusula "AD CORPUS", isto é, o imóvel envolvido neste contrato corresponde à "coisa certa e discriminada", tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, pelo que eventuais diferenças que venham a ser apuradas na sua área física não dará aos **VENDEDORES** e nem aos **COMPRADORES** qualquer direito de ressarcimento ou de resolução contratual.

8 – DA IRREVOGABILIDADE E DA IRRETRATABILIDADE:

8.1 – Este contrato é feito com as condições das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, de parte a parte e, inclusive, com relação a seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título que forem, não assistindo às partes o direito de arrependimento. **Parágrafo único:** Não será considerado motivo suficiente para desfazimento deste negócio, se o Banco liberar na conta dos **VENDEDORES** valor diferente daquele convencionado para ser financiado. Neste caso, os **COMPRADORES** se comprometem a completar (se for inferior) e os **VENDEDORES** a devolverem o excesso (se for superior) para os **COMPRADORES**.

9.1 – Após a assinatura do contrato de financiamento habitacional, os **COMPRADORES** terão o prazo de 7 (sete) dias corridos para apresentar o Instrumento Particular de Venda e Compra com Força de Escritura Pública, juntamente com o comprovante de recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), no Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a fim de proceder o competente registro na matrícula do imóvel.

10 – DA ASSINATURA ELETRÔNICA:

10.1 – As partes declaram estarem cientes de que o presente instrumento poderá ser firmado de forma eletrônica, por meio da plataforma "You Digital", e reconhecem a

existência, validade e eficácia deste contrato e das assinaturas eletrônicas, para todos os fins legais, nos termos do artigo 10, caput, e §2º, da Medida Provisória nº. 2.200-2/2001 (ICP-Brasil).

Poá/SP, 19 de março de 2026.

VENDEDORES:

_____ _____

MICAELLA LIMA CASTRO BESERRA **GABRIEL CASTRO BESERRA MACHADO**

COMPRADORES:

_____ _____

LUCAS RAMON MIRANDA DE JESUS **MARIA FERNANDA SIQUEIRA MOTA**

_____ _____

Testemunha 01: Testemunha 02: